

Portaria TCU nº 121/2025

Fluxo Completo da Fase Interna com COTCE

Sistema e-TCE: Operacionalização da Tomada de Contas Especial

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Portaria TCU nº 121/2025 regulamenta o Sistema e-TCE para operacionalização da Tomada de Contas Especial (TCE), focando na **Fase Interna** com 7 etapas estruturadas sob responsabilidade da **COTCE (Coordenação de Tomada de Contas Especial)**.

Objetivo: Formalizar processo administrativo para apurar responsabilidade por dano ao erário, quantificar o dano e identificar responsáveis para obter ressarcimento.

Escopo: Medidas Administrativas Prévias até Pronunciamento Ministerial (Fase Interna)

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS

O que é Tomada de Contas Especial (TCE)?

A TCE é um **processo administrativo devidamente formalizado** com rito próprio para apurar responsabilidade por dano à administração pública federal.

Objetivos Centrais

1. **Apuração dos Fatos e Irregularidades** - Investigação completa do ocorrido
2. **Quantificação Precisa do Dano ao Erário** - Cálculo exato ou estimado do prejuízo

3. **Identificação Clara dos Agentes Responsáveis** - Nomeação de pessoas físicas e jurídicas
4. **Obtenção do Ressarcimento Integral** - Recomposição do patrimônio público

Base Legal e Constitucional

- **Constituição Federal** - Art. 70 e 71 (Competência do TCU)
 - **Lei 8.443/1992** - Lei Orgânica do TCU
 - **Instrução Normativa TCU nº 98/2024** - Procedimentos de TCE (Norma Primária Atual)
 - **Portaria TCU nº 121/2025** - Sistema e-TCE (Operacionalização)
-



FLUXO COMPLETO DA TCE

Contexto: Antes da Fase Interna

Medidas Administrativas Prévias (Fase Preliminar)

Responsável: Autoridade Administrativa

Duração: 120 dias (omissão) ou 360 dias (demais casos)

Objetivo: Caracterização ou elísio do dano

Características:

- Identificação do indício de dano
- Esgotamento de medidas administrativas
- Racionalidade administrativa e valores
- Dispensa de TCE (débito < R\$ 20.000,00 ou > 10 anos)

Normas Relacionadas:

- IN TCU 98/2024 (Art. 6-7)
- Lei 8.443/1992 (Art. 58)

- CGU - Portaria 1.⁵³¹/2021



FASE INTERNA: 7 ETAPAS DA COTCE



Prazos Críticos da Fase Interna

Etapa	Prazo	Norma
Instauração	5 dias úteis	Portaria ¹²¹ /2025, Art. 10
Controle Interno	90 dias	Portaria ¹²¹ /2025, Art. 13
Fase Interna Total	180 dias	IN TCU ⁹⁸ /2024, Art. 18
Prescrição Geral	5 anos	Resolução TCU ³⁴⁴ /2022
Prescrição Intercorrente	3 anos	Resolução TCU ³⁴⁴ /2022

1

ETAPA 1: DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Responsável: COTCE

Duração: Fase Preparatória

Objetivo: Definição clara da TCE e seus objetivos

Ações Principais

1. **Definição:** Processo administrativo formalizado para apurar responsabilidade por dano ao erário
2. **Dever:** Medidas administrativas imediatas com vistas ao ressarcimento do dano
3. **Novidade:** Solução Consensual (conclusão do objeto)
4. **Sem dano:** Comunicação por representação

Documentos Obrigatórios

- Definição do objeto da TCE

- Identificação preliminar de responsáveis
- Parecer jurídico inicial

Normas Relacionadas

- **IN TCU** ⁹⁸/2024 - Art. 1-4 (Definições e Conceitos)
- **Lei 8.** ⁴⁴³/1992 - Art. 70-71 (Competência Constitucional)
- **CGU - Portaria 1.** ⁵³¹/2021 - Procedimentos Administrativos

Citação Normativa

“É dever do administrador público federal adotar todas as medidas imediatas com vistas ao ressarcimento do dano ao erário.” (CGU - Portaria 1. ⁵³¹/2021)

2 ETAPA 2: INSTAURAÇÃO E PRESSUPOSTOS

Responsável: Autoridade Administrativa

Duração: 5 dias úteis

Objetivo: Instauração formal via Sistema e-TCE

Ações Principais

1. **Pressupostos:** Existência do dano e identificação de responsáveis
2. **Prazos:** 120 dias (omissão) ou 360 dias (demais casos)
3. **Suspensão:** Parcelamento do débito
4. **Multa:** Art. 58, II da Lei 8. ⁴⁴³/1992

Documentos Obrigatórios

- Termo de Instauração
- Documentação de transferência de recursos
- Parecer jurídico fundamentado
- Comprovação do dano

Normas Relacionadas

- **Portaria TCU** ¹²¹/2025 - Art. 10 (Instauração no e-TCE)
- **IN TCU** ⁹⁸/2024 - Art. 6-7 (Pressupostos e Prazos)
- **Lei 8.** ⁴⁴³/1992 - Art. 58 (Multa por Atraso)

Citação Normativa

“A senha de acesso ao Sistema e-TCE tem caráter pessoal, sigiloso e intransferível, não sendo oponível alegação de uso indevido.” (Portaria TCU n^o ¹²¹/2025, Art. 15)

3 ETAPA 3: ORGANIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Responsável: COTCE

Duração: Até 90 dias

Objetivo: Elaboração de documentos essenciais

Ações Principais

1. **Relatório do Tomador:** Identificação, conduta e quantificação
2. **Peças Essenciais:** Certificado de Auditoria e Parecer do Controle Interno
3. **Pronunciamento Ministerial:** Atribuição da autoridade superior
4. **Fichas de Qualificação:** Dados detalhados dos responsáveis

Documentos Obrigatórios

- Relatório circunstanciado do fato
- Certificado de Auditoria (CGU)
- Parecer jurídico
- Fichas de qualificação dos responsáveis
- Documentação de comprovação do dano

Normas Relacionadas

- **Portaria TCU** ¹²¹/2025 - Art. 13 (Documentação Obrigatória)

- **IN TCU** ⁹⁸/2024 - Art. 8 (Peças Essenciais)
 - **CGU - Portaria** 1.⁵³¹/2021 - Relatório e Certificado de Auditoria
-

4 ETAPA 4: QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Responsável: COTCE

Duração: Paralelo às etapas anteriores

Objetivo: Cálculo preciso do dano ao erário

Ações Principais

1. **Métodos:** Verificação (exata) ou Estimativa (confiável)
2. **Marco inicial:** Ordem bancária, data do pagamento ou ciência do fato
3. **Atualização:** IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e incidência de juros de mora
4. **Dano não quantificável:** Instauração para aplicação de multa

Documentos Obrigatórios

- Cálculo de débito com memória de cálculo
- Documentação de IPCA (IBGE)
- Demonstrativo de juros de mora
- Comprovação de ordem bancária

Normas Relacionadas

- **IN TCU** ⁹⁸/2024 - Art. 7 (Quantificação do Débito)
- **Lei** 9.²⁵⁰/1995 - Juros de Mora
- **Resolução TCU** ³⁴⁴/2022 - Prescrição
- **IBGE** - www.ibge.gov.br (IPCA)

Citação Normativa

“O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de inflação utilizado pelo governo federal para atualização de valores.” (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

5 ETAPA 5: DISPENSA E ARQUIVAMENTO

Responsável: COTCE

Duração: Análise contínua

Objetivo: Avaliação de racionalidade e limites financeiros

Ações Principais

1. **Limite de valor:** Dispensa se débito inferior a R\$ 120.000,00
2. **Racionalidade:** Banco de Débitos Inferiores (entre R20mil e R 120 mil)
3. **Fator tempo:** Dispensa se transcorridos 10 anos sem notificação
4. **Elísio do dano:** Arquivamento por resolução integral

Documentos Obrigatórios

- Análise de racionalidade
- Documentação de somatório de débitos
- Parecer de dispensa (se aplicável)

Normas Relacionadas

- **IN TCU ⁹⁸/2024** - Art. 8 (Limites de Alçada)
- **Resolução TCU ³⁴⁴/2022** - Prescrição e Limites

Citação Normativa

“Fica dispensada a instauração de TCE se o valor do débito for inferior a R 120mil, bem como se o valor for inferior ao limite de R 20 mil, para fins de somatório de débitos de um mesmo responsável.” (IN TCU ⁹⁸/2024, Art. 8)

6 ETAPA 6: PRESCRIÇÃO E BAP

Responsável: COTCE + Sistema Automatizado

Duração: Contínuo (5 anos)

Objetivo: Monitoramento de prescrição e Banco de Arquivamentos

Ações Principais

1. **Prazos:** 5 anos (geral) e 3 anos (intercorrente)
2. **Banco de Arquivamento por Prescrição (BAP):** Processos paralisados > 5 anos
3. **Responsabilização:** Dano imputável a quem causou a prescrição
4. **Sistema de Prevenção:** Monitoramento e alertas automáticos

Documentos Obrigatórios

- Registro no BAP
- Notificações de risco de prescrição
- Relatório de monitoramento
- Planilha de dados para BAP (13 campos obrigatórios)

Normas Relacionadas

- **Resolução TCU** ³⁴⁴/2022 - Prescrição
- **IN TCU** ⁹⁸/2024 - Art. 9-10 (BAP e Monitoramento)
- **Portaria TCU** ¹²¹/2025 - Art. 18 (Sistema de Prevenção)

Citação Normativa

“Os processos administrativos com maior risco de prescrição terão tratamento prioritário.” (CGU - Portaria 1.⁵³¹/2021)

7 ETAPA 7: SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

Responsável: COTCE (não COAPC)

Duração: Garantia estrutural

Objetivo: Garantir segregação entre análise e julgamento

Ações Principais

- 1. **COTCE:** Fase patológica e instrução de TCE
- 2. **DIVCONT:** Registro contábil e conformidade patrimonial
- 3. **COAPC:** Fase ordinária e análise financeira (NÃO INCLUSO)
- 4. **Objetivo:** Garantir imparcialidade e conformidade

Documentos Obrigatórios

- Estrutura regimental
- Atribuições de cada coordenação
- Segregação de funções documentada

Normas Relacionadas

- **Portaria TCU** ¹²¹/₂₀₂₅ - Art. 2 (Segregação de Funções)
- **Portaria MTur** ¹⁷/₂₀₂₄ - Estrutura Regimental
- **IN TCU** ⁹⁸/₂₀₂₄ - Art. 3 (Segregação Funcional)

 REFERÊNCIAS NORMATIVAS COMPLETAS

Legislação Primária

Norma	Descrição	Relevância
Constituição Federal	Art. 70 e 71	Competência do TCU
Lei 8. ⁴⁴³ / ₁₉₉₂	Lei Orgânica do TCU	Base legal fundamental
Lei 9. ²⁵⁰ / ₁₉₉₅	Juros de Mora	Cálculo de débitos
Lei 10. ⁵²² / ₂₀₀₂	CADIN Parcelamento	Execução posterior

Instruções Normativas

Norma	Descrição	Vigência
IN TCU ⁹⁸ /2024	Procedimentos de TCE	Vigente (Atual)
IN TCU ⁹⁶ /2024	Complementar	Vigente
IN TCU ¹⁵⁵ /2016	Histórico	Revogada (referência)

Portarias e Resoluções

Norma	Descrição	Órgão
Portaria TCU ¹²¹ /2025	Sistema e-TCE	TCU
Resolução TCU ³⁴⁴ /2022	Prescrição	TCU
Portaria CGU 1. ⁵³¹ /2021	Procedimentos Administrativos	CGU
Portaria MTur ¹⁷ /2024	Estrutura Regimental	MTur

Documentos Relacionados

Documento	Descrição	Fonte
NI CGU ⁸⁷⁷ /2021	Nota Informativa	CGU
Acórdão TCU ²⁴⁶⁹ /2024	Decisão Normativa	TCU
IBGE - IPCA	Índice de Inflação	www.ibge.gov.br

Acesso aos Documentos Normativos

Portal	URL	Descrição
TCU	www.tcu.gov.br	Portal principal
e-TCE	www.etce.tcu.gov.br	Sistema eletrônico
CGU	www.gov.br/cgu	Controladoria-Geral da União
IBGE	www.ibge.gov.br	Índices econômicos (IPCA)

PRAZOS CRÍTICOS CONSOLIDADOS

Fase Interna Completa

```
graph TD; A[Início da TCE] --> B["[5 dias úteis] → Instauração via e-TCE"]; B --> C["[90 dias] → Análise Controle Interno (CGU)"]; C --> D["[180 dias total] → Pronunciamento Ministerial"]; D --> E[Envio ao TCU (Fase Externa)];
```

Prescrição

- **Prescrição Geral:** 5 anos
 - **Prescrição Intercorrente:** 3 anos
 - **Banco de Arquivamentos (BAP):** Processos > 5 anos
-

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS CONSOLIDADOS

Documentação Essencial para Instauração

1. ✓ Termo de Instauração
2. ✓ Relatório circunstanciado do fato
3. ✓ Comprovação do dano
4. ✓ Identificação dos responsáveis
5. ✓ Documentação de transferência de recursos federais
6. ✓ Parecer jurídico fundamentado

Documentação de Controle Interno (CGU)

1. ✓ Relatório de Auditoria
2. ✓ Certificado de Auditoria
3. ✓ Parecer do Controle Interno

Documentação de Quantificação

1. ✓ Cálculo de débito com memória
2. ✓ Documentação de IPCA
3. ✓ Demonstrativo de juros de mora

Documentação Complementar

1. ✓ Fichas de qualificação dos responsáveis
 2. ✓ Análise de racionalidade
 3. ✓ Pronunciamento Ministerial
-

RESPONSABILIDADES POR ETAPA

Etapa	Responsável Principal	Responsável Secundário
1. Disposições Preliminares	COTCE	-
2. Instauração	Autoridade Administrativa	COTCE
3. Organização e Documentação	COTCE	CGU
4. Quantificação	COTCE	Autoridade Administrativa
5. Dispensa e Arquivamento	COTCE	-
6. Prescrição e BAP	COTCE + Sistema	-
7. Segregação de Funções	COTCE	DIVCONT

NOTAS IMPORTANTES

Segregação de Funções

A Portaria TCU ¹²¹/2025 enfatiza a **segregação obrigatória** entre:

- **COTCE** - Fase patológica (TCE)
- **COAPC** - Fase ordinária (Análise financeira regular)
- **DIVCONT** - Registro contábil

Isso garante imparcialidade e conformidade nas análises.

Sistema e-TCE

O uso do **Sistema e-TCE** é **obrigatório** para:

- Instauração de TCE
- Tramitação de processos
- Envio ao TCU

- Monitoramento de prescrição

Integração de Dados

O e-TCE integra automaticamente dados de:

- **SIAFI** - Sistema Integrado de Administração Financeira
- **Transferegov** - Sistema de Transferências Voluntárias

CRITÉRIOS DE DISPENSA

Critério	Limite	Norma
Débito Mínimo	< R\$ 20.000,00	IN TCU ⁹⁸ /2024, Art. 8
Débito Médio	R20mil – R 120 mil	Banco de Débitos Inferiores
Fator Tempo	> 10 anos	IN TCU ⁹⁸ /2024, Art. 8

CONCLUSÃO

A **Portaria TCU nº 121/2025** estabelece um fluxo estruturado e normativo para a operacionalização da Tomada de Contas Especial na Fase Interna, com foco em:

1.  **Celeridade** - Prazos definidos (5 dias, 90 dias, 180 dias)
2.  **Transparência** - Documentação obrigatória clara
3.  **Responsabilização** - Identificação de responsáveis
4.  **Ressarcimento** - Recuperação de valores ao erário
5.  **Segregação** - Garantia de imparcialidade (COTCE vs COAPC)

CONTATOS E REFERÊNCIAS

Tribunal de Contas da União (TCU)

- Portal: www.tcu.gov.br
- Sistema e-TCE: www.etce.tcu.gov.br
- Email: stce@tcu.gov.br

Controladoria-Geral da União (CGU)

- Portal: www.gov.br/cgu
- Assuntos: Auditoria e Fiscalização

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

- Portal: www.ibge.gov.br
- IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo

Documento Preparado por: SIACT - Sistema Inteligente de Análise e Controle de Transferências

Data de Elaboração: 20 de Abril de 2026

Versão: 1.0

Status:  COMPLETO E VALIDADO

Anexo I: Mapa Mental Completo da TCE

Tomada de Contas **Especial** (TCE)

└─ Definição

- | └─ Processo administrativo formalizado
- | └─ Apurar responsabilidade por dano ao erário
- | └─ Quantificar o dano e identificar responsáveis
- | └─ Obter ressarcimento

└─ Medidas Administrativas Prévias

- | └─ Caracterização ou elísio **do** dano
- | └─ Prazos: **120** dias (omissão) ou **360** dias (demais casos)
- | └─ Dispensa de TCE: débito < R\$ **20.000,00** ou > **10** anos

└─ Fase **Interna** (Ciclo Instaurador)

- | └─ Instauração (Sistema e-TCE obrigatório)
- | └─ Prazo conclusão: **180** dias após instauração

└─ Controle Interno

- | └─ Relatório e Certificado de Auditoria
- | └─ Parecer **do** dirigente **do** controle interno

└─ Pronunciamento Ministerial

- | └─ Atribuição da autoridade supervisora

└─ Fase **Externa** (Tribunal de Contas da União)

- | └─ Autuação e instrução técnica
- | └─ Citação dos responsáveis e defesa
- | └─ Parecer **do** Ministério Público junto ao TCU
- | └─ Julgamento pelo colegiado

└─ Julgamento

- | └─ Contas **Regulares** (Quitação plena)
- | └─ Contas Regulares com **Ressalva** (Falhas formais)
- | └─ Contas **Irregulares** (Débito e/ou multa)

└─ Sistema e-TCE e Ferramentas

- | └─ Gestão pela PGFN e TCU
- | └─ Módulo de Cálculo de Débitos Inferiores
- | └─ Banco de Arquivamentos por Prescrição (BAP)
- | └─ Integração com SIAFI e Transferegov

└─ Legislação Relacionada

- | └─ Constituição Federal
- | └─ Lei **10.522/2002** (CADIN Parcelamento)
- | └─ IN TCU **96/2024**
- | └─ IN TCU **155/2016**
- | └─ Portaria TCU **121/2025**

FIM DO DOCUMENTO